

1109164-39.2021.8.26.0100
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Práticas Abusivas
Magistrado: Guilherme Ferreira da Cruz
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Cível
Vara: 45ª Vara Cível
Data de Disponibilização: 09/01/2022

... bons costumes e à boa-fé exigida no tráfico jurídico.

E explica: em se tratando de relações contratuais cativas, parece-me importante destacar a nova relevância jurídica deste fator estrutural-social de pressão. A "pressão" está no próprio objeto do contrato, que versando sobre saúde e sobre emergências deve considerar o natural abalo do consumidor e renovar os seus deveres de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
45ª VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
Praça João Mendes s/nº, 14º andar - sala nº 1.425
Centro - SÃO PAULO/SP - cep: 01501-900
tEL.: (11) 2171-6268 upj i - E-MAIL: upj41a45@tjsp.jus.br

CONCLUSÃO

Em 09 de janeiro de 2022, faço conclusão destes autos ao MM. Juiz de Direito, Dr. Guilherme Ferreira da Cruz. Eu, Guilherme Ferreira da Cruz, escrevente técnico judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:
1109164-39.2021.8.26.0100
Classe - Assunto
Procedimento Comum Cível - Práticas Abusivas
Requerente:
Luiz André Poccinelli
Requerido:
Notre Dame Intermédica Saúde S.A

Prioridade Idoso
Juiz de Direito: Dr. Guilherme Ferreira da Cruz.

Vistos.

LUIZ ANDRÉ POCCINELLI - que trabalhou nas CASAS BAHIA de 04.03.2003 a 03.01.2017, estando aposentado desde 25.05.1995 - ajuizou a presente ação COMINATÓRIA em face de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, qualificados nos autos, objetivando a reativação e a manutenção vitalícia do plano de saúde 250 REDE MAX250 do Requerente e sua dependente, nas mesmas condições de preço, cobertura e reajuste praticadas para os funcionários da ativa, mediante o pagamento integral das mensalidades, nos termos do artigo 31, caput, da Lei nº 9.656/98 (sic).

Indeferida a tutela provisória (fls. 336/337), a ré - citada (fls. 340) - ofertou contestação (fls. 341/444).

Sustenta que: a) o cancelamento se deu de modo regular; b) a parte autora foi demitida com justa causa, todavia, a empresa ofereceu a continuidade do plano, no entanto, sabia a todo momento que seu plano seria cancelado, conforme Art.30, § 1º

da LEI Nº 9.656/98 (sic); c) ele tinha direito a ser mantido no plano apenas por 24 meses, o que foi feito, já que demitido e não aposentado; d) não comercializa planos individuais. Pede a improcedência.

Houve réplica (fls. 447/455). Determinada a especificação de provas (fls. 456), manifestaram-se as partes (fls. 459 e 460/463).

É a síntese do necessário.

Fundamento e DECIDO.

A presente ação comporta julgamento antecipado, porquanto a solução da matéria independe de dilação probatória, ex vi do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Prima facie, a versar a lide sobre a cobertura de planos de saúde, avulta clara como o sol que reluz a incidência – à espécie – da Lei nº 8.078/90, sobretudo quanto à vulnerabilidade material e à hipossuficiência processual do consumidor.

Para Gustavo Tepedino, a proteção jurídica do consumidor não pode ser estudada senão como um momento particular existencial de uma tutela mais ampla: a da personalidade; com isso a mitigar o que os alemães chamam de pressão, elemento que gravita em torno de contratos cativos de longa duração, como o da espécie.

Segundo Cláudia Lima Marques, encontrando-se um dos contratantes em posição vulnerável de pressionado (Zwanglage), de estruturalmente submisso (strukturelle Unterlegenheit), o exercício de determinados direitos por parte do outro contratante profissional, em posição de poder (Machtposition), pode ser um abuso do direito ou um ato contrário aos bons costumes e à boa-fé exigida no tráfico jurídico.

E explica: em se tratando de relações contratuais cativas, parece-me importante destacar a nova relevância jurídica deste fator estrutural-social de pressão. A “pressão” está no próprio objeto do contrato, que versando sobre saúde e sobre emergências deve considerar o natural abalo do consumidor e renovar os seus deveres de informar e de cooperar. A “pressão” está na estrutura do contrato, que garantindo riscos futuros, acaba por interessar ao consumidor quanto mais tempo durar e menos interessa a seguradora, quanto mais tempo ou mais sinistros ocorrem. Em outras palavras, fixe-se que, neste tipo de contrato, o interesse legítimo do consumidor é no sentido da continuidade da relação contratual.

Fixadas tais premissas, procede o pedido.

Com efeito, é incontroverso que o autor trabalhou para a estipulante do ajuste coletivo no período compreendido entre 04/03/2003 à 03/01/2017 (sic) (fls. 344); logo, tendo ele sido contratado quando já no gozo da sua aposentadoria, deferida em 25.05.1995 (fls. 21), exsurge como ponto medular da problemática posta definir qual o modelo normativo de regência: o do art. 30 ou o do art. 31 da Lei nº 9.656/98.

Pois bem. Orienta o Tribunal da Cidadania, e com razão, que o art. 31 da Lei 9.656/98 não evidencia, de forma explícita, que a aposentadoria deve dar-se posteriormente à vigência do contrato de trabalho, limitando-se a indicar a figura do aposentado – sem fazer quaisquer ressalvas – que tenha contribuído para o plano de saúde, em decorrência do vínculo empregatício.

É esse, também, o entendimento da Corte Bandeirante:

PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo – Ação de obrigação de fazer – Manutenção do plano nas mesmas condições de que gozava durante o contrato de trabalho – Sentença pela procedência do pedido – Inconformismo manifestado – Descabimento – Arts. 30 e

31 da Lei n. 9.656/98 – Aplicabilidade – Benefício que deve ser estendido ao aposentado que é posteriormente contratado e, em razão de sua demissão, volta à inatividade – Precedentes do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido, com observação.

Plano de saúde. Manutenção de aposentado e sua dependente. Autor que foi contratado já na condição de aposentado. Consoante precedente jurisprudencial dessa E. Corte e do C. Superior Tribunal de Justiça, o art. 31, bem como o seu § 1º, da Lei 9.656/98, não ressalvam que a aposentadoria deve dar-se posteriormente à vigência do contrato de trabalho, indicando apenas a figura do aposentado. Devidamente preenchidos os requisitos legais pelo autor. Sentença reformada para assegurar o direito de manutenção do autor e sua dependente como beneficiários à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assumido o pagamento integral das mensalidades. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Ao rigor desse raciocínio, como a defesa não tratou a extinção do contrato coletivo base (250 REDE MAX250), perde força o debate sobre a Res.-ANS nº 19/99, a pouco importar se a operadora comercializa – ou não – planos individuais, cabendo ao autor, como requereu e diante da realidade operada entre 2017 e 2019 (fls. 176/330 e 360), apenas o pagamento integral das mensalidades.

Um detalhe: sob a sistemática condicionante dos recursos repetitivos, definiu o intérprete soberano da legislação federal que:

O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador (g.n.).

Embora a lei assegure a manutenção de plano nos mesmos moldes, e não a imutabilidade dos valores, pois não há direito adquirido a modelo de plano de saúde ou de custeio, a paridade há de ser observada, porque evidencia a pedra de toque do equilíbrio imposto.

Outrossim, conquanto destaque o documento de fls. 361 (fls. 346), de onde se infere em bom português ter sido o autor demitido sem justa causa, à semelhança do que se lê em negrito às fls. 01, a Notre Dame – por três vezes – articula realidade diametralmente oposta:

a) Sustenta que embora aposentado, ao ser demitido por justa causa da sua empregadora (sic) (fls. 342);

b) A parte autora foi demitida com justa causa, todavia, a empresa ofereceu a continuidade do plano (sic) (fls. 344);

c) (...) o autor foi DIMITIDO da empresa e pior, por justa causa (sic) (fls. 344).

Fica claro, neste passo, que ela tentou alterar a verdade e usar do processo para conseguir objetivo ilegal, autêntico proceder temerário manifestamente infundado e contra fato incontroverso; daí a sua irretorquível litigância de má-fé.

O mais não pertine.

Ex positis, e pelo mais que dos autos consta:

a) JULGO PROCEDENTE o pedido para IMPOR à operadora as obrigações de reativar e de manter o plano de saúde 250 REDE MAX250 que gozava o autor e sua dependente até 2019, nas mesmas condições de preço, de cobertura e de reajuste praticadas para os funcionários da ativa, mediante o pagamento integral das mensalidades, observado o Tema 1.034 do STJ.

b) como litigante de má-fé, CONDENO a Notre Dame Intermédica Saúde S/A ao pagamento de multa de 9,0% do valor da causa (R\$ 20.000,00), atualizado da propositura (07.10.2021).

Sucumbente, arca a ré com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios de 18% do valor da causa (R\$ 20.000,00), também corrigido do ajuizamento (07.10.2021).

Independentemente dos recursos voluntários, agora em antecipação, o preceito cominatório imposto (letra "a") há de ser cumprido no prazo de 05 dias corridos (mesmo neste período de janeiro ante a urgência da medida), contados da intimação da Notre Dame por carta (a ser expedida por determinação judicial para o endereço de fls. 340) ou do protocolo direto deste decisum pelo autor, o que acontecer primeiro, pena de astreintes diárias de R\$ 5.000,00, limitadas a 30 dias também corridos.

Fica, pois, CONCEDIDA a tutela provisória.

P. R. I. C.

São Paulo, 09 de janeiro de 2022.